

1500183-95.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2152050/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25375824 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2152050 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 101/2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500183-95.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-95.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2152050/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25375824 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2152050 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 101/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2152050/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO FERNANDES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Aparecido Fernandes, devidamente qualificada, como incurso no 1º art. 33, caput, da Lei n.

11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 124/127).

Determinou-se o processamento (fls. 129)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 176), apresentou resposta escrita (fls. 178). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 11 de Julho de 2022 (fls. 179)

e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD ; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v. T.A.).

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 8/11), do auto de exibição e apreensão (fls. [AEA] e 21 [imagem]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 26/29) e definitivo (fls. 11/113 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha e policial militar LUAN MIO DOS SANTOS declarou em sede policial que: "Realizávamos patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Esperança, local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Avistamos o conduzido, sujeito já conhecido no meio policial, por envolvimento com drogas, e ao ser abordado, havia em sua mão um maço de cigarros, e ao avistar a viatura tentou empreender fuga, quando foi contido, utilizando força física moderada, e ao tirar o maço de cigarro de sua mão, e perguntado sobre o que havia dentro do maço, este informou que havia droga conhecida como "crack". Após localizarmos 25 (vinte e cinco) porções de substância esbranquiçada, aparentando ser "crack". Insta salientar, que há denúncias que o conduzido traficava drogas na Vila Esperança". Ratificou suas declarações em juízo. A testemunha e policial militar EDSON DA COSTA declarou em sede policial que: "Realizávamos patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Esperança, local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Avistamos o conduzido, sujeito já conhecido no meio policial, por envolvimento com drogas, e ao ser abordado, havia em sua mão um maço de cigarros, e ao avistar a viatura tentou empreender fuga, quando foi contido, utilizando força física moderada, e ao tirar o maço de cigarro de sua mão, e perguntado sobre o que havia dentro do maço, este informou que havia droga conhecida como "crack". Após localizarmos 25 (vinte e cinco) porções de substância esbranquiçada, aparentando ser "crack". Insta salientar, que há denúncias que o conduzido traficava drogas na Vila Esperança".

O acusado APARECIDO FERNANDES, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do fato. Admitiu a propriedade das drogas, mas declarou que eram para seu consumo pessoal. Afirmou também que os policiais o perseguem porque tem familiares no mundo do crime.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraposta, de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador

José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas 11 há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011 caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407]), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), particularmente. Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/3 (um terço) em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A justificar a exasperação, destaco a natureza altamente lesiva da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack - droga dentre as piores espécies que existem - como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ - Quinta Turma - AgRg no HC n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020), bem como que a parte ré apresenta dados desabonadores da vida pregressa (fls. 88/97 - Processo nº 0001237-46.2007.8.26.0480)

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente (fls. 88/97 - Processo nº 1500153-19.2021.8.26.0326) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo

que fixo a pena provisória, com agravamento em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias multa. A incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) no crime de tráfico ilícito de drogas (entorpecentes), nos termos da Súmula 630 do STJ, exige o reconhecimento da traficância (ato de circular) pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH), a parte ré é reincidente e as circunstâncias não são favoráveis.

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie, notadamente em virtude da natureza da droga apreendida (crack).

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo presa e mantem-se presentes os requisitos necessários para sua custódia cautelar, destacando-se que agora há sentença de mérito prolatada.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficiase, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Aparecido Fernandes, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ); com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva (art. 472, I, das NJCGJ), sem prejuízo do encaminhamento das peças faltantes para o juízo competente para a execução (art. 472, II, das NJCGJ).

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das

NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA